

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA	CASO NÚMERO: CB2025CV00256
Demandante	
v.	SOBRE:
FREDDY SALLEN T AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc.	LEY 161-2009 INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE
Demandados	
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC.	
Interventor	

MOCION INFORMATIVA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. (en adelante, Asociación) por conducto de la representación legal que suscribe y, respetuosamente, expone y solicita:

En respuesta a una moción presentada por los demandantes el 27 de octubre de 2025 (SUMAC Núm. 71), el 3 de noviembre de 2025, el Tribunal dictó una orden en la que paralizó las obras de construcción realizándose en la casa de los demandados Freddy Sallent y Mary A. Sánchez (en adelante, matrimonio Sallent-Sánchez) (SUMAC Núm. 73). La orden provocó varias mociones en respuesta presentada por dichos demandados y por otros más que merecen ser contestadas debido a que contienen alegaciones de hecho y de derecho que no son correctas. Antes de entrar a contestar las mociones de los demandados es necesario recordarle al Tribunal los hechos por los que estamos en este caso.

A principios del 2022, el matrimonio Sallent-Sánchez le presentó a la Asociación unos dibujos (“renderings”) de un proyecto de ampliación de aproximadamente 1,000 pies cuadrados de su Villa 102 en Haciendas del Club Golf y Playa. El 18 de marzo de

2022, la Asociación le notificó al matrimonio Sallent-Sánchez que aprobaba su remodelación con las siguientes condiciones:

- a) que la construcción se ajustara a lo aprobado;
- b) que la construcción cumpliera con todas las condiciones restrictivas impuestas por la Escritura 127; y
- c) que la construcción cumpliera con las distancias de los patios, según exige la reglamentación vigente, específicamente el Reglamento Conjunto de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, OGPe).¹

En cuanto a los patios laterales, la sección 8.1.3.2 del Reglamento Conjunto establece una distancia mínima de tres metros entre la colindancia y la estructura.

Con esa aprobación de la Asociación, el matrimonio Sallent-Sánchez solicitó un permiso de construcción que le fue concedido.

El 24 de junio de 2022, el matrimonio Sallent-Sánchez, mediante la escritura 86 (en adelante, Escritura 86) ante el notario Joaquín Torres Colón, adquirió y agrupó un pequeño solar de 140 metros cuadrados que ubica en la parte posterior de su propiedad. Este solar le fue vendido por el Club Deportivo del Oeste (en adelante, CDO), que es el colindante posterior de la propiedad del matrimonio Sallent-Sánchez.² En la Escritura 86 se estableció como una condición restrictiva que en el solar agrupado solo se permitirá la construcción de un gazebo, previa aprobación de la Asociación, y se indicó que al solar agrupado le aplican todas las condiciones restrictivas de la Escritura 127.

El matrimonio Sallent-Sánchez ignoró por completo lo que establecía la autorización de la Asociación y el permiso de construcción obtenido, y procedieron, de manera ilegal y con pleno conocimiento de su ilegalidad, a construir una estructura completamente distinta a lo aprobado en cuanto a tamaño y distancia de patios, y en clara violación a varias condiciones restrictivas y a las condiciones impuestas por la Asociación al aprobarle su remodelación.³ El matrimonio Sallent-Sánchez construyó una estructura inmensamente mayor a la aprobada, no respetó las distancias de los

¹ Véase, SUMAC Núm. 49, anejo 1.

² Véase, SUMAC Núm. 49, anejo 2.

³ Véase, SUMAC Núm. 39, anejo 3. La estructura construida también viola otras condiciones restrictivas ya que se trata de una estructura independiente de la residencia existente y no una ampliación de esta.

patios y no cumplió con la prohibición de no construir estructuras cerradas en el solar que le vendió el CDO.

Estas actuaciones ilegales del matrimonio Sallent-Sánchez motivaron a los demandantes a presentar la demanda de autos el 24 de abril de 2025. Por tratarse de un caso de interdicto estatutario, el Tribunal señaló la vista de interdicto para el 13 de mayo de 2025. El día antes de la vista de interdicto, el 12 de mayo de 2025, el matrimonio Sallent-Sánchez radicó una solicitud de variación del permiso concedido para tratar de legalizar lo que intencional e ilegalmente construyeron. La variación sometida no contó con la aprobación previa de la Asociación. El 25 de mayo de 2025, la Asociación presentó una moción de intervención y una demanda de sentencia declaratoria (SUMAC Núms. 48 y 49) en la que cuestionó la validez de la construcción realizada por el matrimonio Sallent-Sánchez. La vista de interdicto se celebró la primera semana de junio y está pendiente de adjudicación.

Regresando a las mociones presentadas luego de dictada la orden de paralización, el codemandado Ing. Carlos Rubio Vázquez presentó dos mociones (SUMAC Núms. 72 y 76) sobre las cuales la Asociación no se expresará por ser irrelevantes.

Luego se presentó una moción de reconsideración presentada por el matrimonio Sallent-Sánchez (SUMAC Núm. 74). En dicha moción, el matrimonio Sallent-Sánchez solicita que se deje sin efecto la orden de paralización por dos razones principales. Primero, porque la moción de paralización no incluyó una declaración jurada en apoyo. Y segundo, porque la construcción impugnada fue aprobada mediante variación emitida el 17 de junio de 2025.

En cuanto a la primera, ni el interdicto estatutario contenido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, llamada “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, ni el interdicto provisional contenido en la Regla 57.2 de Procedimiento Civil requieren que la solicitud sea juramentada. El único tipo de interdicto que requiere que su solicitud se acompañe con una declaración jurada o una demanda jurada es el entredicho provisional contenido en la Regla 57.1 de Procedimiento Civil. Es importante

resaltar que el matrimonio Sallent-Sánchez hizo ese mismo planteamiento durante la vista de interdicto y fue rechazado por el Tribunal.⁴

En cuanto al segundo fundamento, la autorización emitida por el Municipio de Cabo Rojo aprobando la variación es nula. La propia variación sujeta su validez a que esta cumpla con las condiciones restrictivas, si alguna, del lugar donde se va a realizar la construcción.⁵ Como expresamos previamente, la construcción en controversia incumple varias condiciones restrictivas, incluyendo construir estructuras cerradas en el solar vendido por el CDO, y construir estructuras separadas de la residencia principal, por lo que la autorización es nula. Resulta sorprendente que el Municipio haya emitido esa autorización cuando conoce sobre la existencia de este caso, y cuando el director de esa misma oficina, el Sr. Carlos Rivera Pérez, fue el primer testigo en la vista de interdicto celebrada dos semanas antes de la expedición de la autorización, y reconoció la ilegalidad de la construcción.

El matrimonio Sallent-Sánchez culminó su moción haciendo referencia a una solicitud de orden de protección presentada por los codemandados Ángel Rivera Sánchez y Lourdes Soto Marrero (contratistas del proyecto) contra los demandantes al amparo de la Ley 284-1999 llamada Ley Contra el Acecho. Incluyeron la primera página de su solicitud.⁶ Lo que convenientemente no informó el matrimonio Sallent-Sánchez es que dicha solicitud fue desistida por los peticionarios sin siquiera comparecer a la vista.

La última moción que requiere un comentario de esta parte es la presentada el 5 de noviembre de 2025 por los codemandados Ángel Rivera Sánchez y Lourdes Soto Marrero (SUMAC Núm. 75). Estos alegaron, entre otras cosas, que el 25 de octubre de 2025 ellos no estaban realizando obras de construcción sino que estaban recogiendo porque la obra ya está terminada (lo que no es cierto, pues faltan losas, puertas y ventanas), y reconocieron que conocen sobre la orden de paralización y de que no pueden construir. A pesar de dicho reconocimiento, los codemandados Ángel Rivera Sánchez y Lourdes Soto Marrero realizaron trabajos de construcción ayer en la propiedad del matrimonio Sallent-Sánchez, específicamente instalando puertas y

⁴ Véase, SUMAC Núm. 70, página 4.

⁵ Véase, SUMAC Núm. 74, anejo 1, página 2.

⁶ Véase, SUMAC Núm. 74, anejo 2.

cortando materiales para, aparentemente, instalar las losas. Al que suscribe le consta lo anterior porque los vio trabajando, y tiene fotos que confirman lo expresado, pero que no es necesario presentar en este momento porque confía en que los codemandados Ángel Rivera Sánchez y Lourdes Soto Marrero respetarán la orden de paralización.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, solicito del Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior.

Respetuosamente sometido.

En Cabo Rojo, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2025.

CERTIFICO haber presentado este escrito mediante SUMAC el que le notificará a las demás partes del caso.

f/ Juan M. Aponte Castro

RUA 12,918
PO Box 1545
Cabo Rojo, PR 00623
Tel. 787-380-5456
juanmaaponte@yahoo.com